

Algemene verkoopsvoorwaarden - Vrijwillig CO₂- compensatieprogramma - België

Selectra
66 rue Sébastien Mercier, 75015 Paris
France
Société à Responsabilité Limitée
RCS Paris 499 807 147

1. Definities

"Klant": Verwijst naar elke handelingsbekwame natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich inschrijft voor een programma CO₂-compensatie van Selectra.

"Contract": Verwijst naar de huidige overeenkomst bestaande uit de algemene en de specifieke verkoopsvoorwaarden.

"CO₂-compensatie": Verwijst naar het proces waarmee Selectra, via één of meerdere partners naar haar keuze, de uitstoot van een bepaalde hoeveelheid CO₂-gassen van haar Klant compenseert. De hoeveelheid te compenseren CO₂-emissies wordt berekend op basis van de gemiddelde uitstoot op nationaal niveau of een gepersonaliseerde schatting van de uitstoot van de Klant.

"Compensatiecertificaat": Verwijst naar het document, verzonden naar de Klant in elektronische vorm, dat aantoont dat de uitgevoerde handelingen van de compensatiepartner effectief zijn gerealiseerd en de compensatie mogelijk maken van het volume aan CO₂-gassen, voorzien in het Contract.

"Compensatiepartner": verwijst naar de organisatie(s) die door Selectra is (zijn) gekozen om de door haar klanten gevraagde CO₂-compensatie uit te voeren: EcoAct, Act Commodities, en elk partnerbedrijf van Selectra dat CO₂-compensatie activiteiten kan uitvoeren voor de Klanten van Selectra.

"Tussenpersoon": verwijst naar de onderneming aan wie Selectra het dagelijks beheer van de CO₂-compensatie contracten, onderschreven door haar Klanten, delegeert:

SPB SAS
71, quai Colbert
76 600 Le Havre
RCS Le Havre 305 109 779

2. Product

De hieronder genoemde algemene verkoopvoorwaarden, beschrijven de rechten en verplichtingen van Selectra SARL en van haar Klant in verband met de verkoop van de volgende producten:

- CO₂-compensatie "Elektriciteit en Apparatuur"
- CO₂-compensatie "Gas"
- CO₂-compensatie "Huisvesting en Voeding"
- CO₂-compensatie "Elektriciteit en Gas"
- CO₂-compensatie "Energie en Apparatuur"
- CO₂-compensatie "Persoonlijk"
- CO₂-compensatie "Gepersonaliseerd"

De aanvaarding door de Klant van de aankoop van de producten geldt als aanvaarding van deze voorwaarden.

3. Werking van het CO₂-compensatieprogramma

De jaarlijks te compenseren hoeveelheden CO₂-uitstoot per product worden berekend op basis van een gemiddelde van emissies op nationaal niveau, met uitzondering van het CO₂-compensatie product "Gepersonaliseerd".

Indien de Klant 12 effectieve maandelijkse bankdomiciliëringen heeft uitgevoerd in een kalenderjaar, is de hoeveelheid te compenseren CO₂-uitstoot voor die periode de totale geschatte gemiddelde uitstoot voor het geselecteerde product. Als slechts een deel van de 12 bankdomiciliëringen zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld bij een abonnement of opzegging gedurende het jaar), wordt pro rata een berekening gemaakt om de te compenseren hoeveelheid CO₂ te bepalen.

Selectra biedt de Klant de mogelijkheid om zijn CO₂-uitstoot tegen een vergoeding te compenseren, door de uitgifte van CO₂-certificaten via Compensatiepartners. Dit gaat als volgt:

- Projecteigenaars die broeikasgasemissies verminderen, vermijden of vastleggen, krijgen van internationale certificeringsinstanties zoals Verra (Verified Carbon Standard-label), Gold Standard of het Clean Development Mechanism (CDM), het recht om CO₂-kredieten in hun registers op te nemen, in verhouding tot de emissies die door de effectieve uitvoering van deze projecten zijn verminderd, vermeden of vastgelegd.
- Projecteigenaars verkopen deze emissierechten aan derden, zoals Selectra's Compensatiepartners.

De CO₂-compensatie dienst van Selectra bestaat uit (I) het verwerven van emissierechten en vervolgens (II) het indienen van een verzoek bij de Compensatiepartner om deze uit de registers van de certificeringsinstanties te verwijderen, pro rata aan het aantal ton jaarlijks verkocht.

Selectra gaat jaarlijks:

- De hoeveelheid te compenseren CO₂-uitstoot voor al haar Klanten berekenen;
- Haar Compensatiepartner vragen om een hoeveelheid emissierechten te annuleren

- die evenredig is aan zijn verplichtingen, alsook de levering van een CO₂-certificaat;
- De CO₂-certificaten naar haar Klanten elektronisch te verzenden.

4. Compensatiepartner

Selectra neemt, via haar Compensatiepartners, deel aan de financiering van CO₂-compensatieprojecten. Gegeven haar sterke relatie met de energiemarkt, privilegieert Selectra hoofdzakelijk projecten gelinkt met projecten in de sector van hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden.

5. Tussenpersoon en beheerder van het Contract

Selectra besteedt, gedurende de gehele contractsduur, het beheer en de klantenrelatie uit aan de in artikel 1 genoemde Tussenpersoon. De Tussenpersoon draagt de verantwoordelijkheid voor het verzenden van e-mails naar de Klant, het uitvoeren van maandelijkse betalingen/heffingen, het beheer van annulaties, algemene verzoeken van de Klant en meer in het algemeen alle dagelijkse aspecten van het beheer van de klantenrelatie.

6. Duur van het Contract

Het Contract is aangegaan voor onbepaalde tijd. De opzegvoorwaarden worden uiteengezet in artikel 11 van dit document.

7. Werkelijke aanvangsdatum van het Contract

Tijdens het telefoongesprek verstrekt Selectra de Klant de informatie vermeld in artikel VI.45 van het Belgisch Wetboek Economisch recht.

Het Contract wordt gesloten en treedt in werking op het moment dat de Klant zijn instemming betuigt door middel van een stemopname.

Selectra verstrekt de Klant op een duurzame gegevensdrager de bevestiging van het gesloten Contract binnen een redelijke periode na de sluiting van het Contract. Deze bevestiging bevat alle in artikel VI.45 §1 van het Belgische Wetboek Economisch recht bedoelde informatie.

8. Prijs

De prijs die Selectra toepast voor de compensatie van één ton uitgestoten CO₂ wordt toegelicht aan de hand van onderstaand schema:

Aanbod	Geschatte jaarlijkse CO₂- emissies	Maandelijkse prijs in € incl. BTW
Elektriciteit en Apparatuur	1,55 tCO ₂	2,99 €
Gas	3,87 tCO ₂	3,99 €
Huisvesting en Voeding	4,88 tCO ₂	4,99 €
Elektriciteit en gas	5,42 tCO ₂	5,99 €
Energie en Apparatuur	6,61 tCO ₂	7,50 €
Persoonlijk	9,53 tCO ₂	12,99 €
Gepersonaliseerd	Gebaseerd op de individuele beoordeling van de emissies van de Klant.	1,67 € (incl. BTW) per maand per ton CO ₂ (20,04 € per jaar).

Selectra heeft het recht om dit prijsschema op 1 januari van elk jaar bij te werken, zolang de Klant minstens één maand van tevoren op de hoogte is gesteld van de prijswijziging en de Klant het recht heeft om binnen een redelijke termijn vooraleer de nieuwe prijs van kracht wordt, het Contract zonder kosten of schadevergoeding te beëindigen.

9. De hoeveelheid CO₂-compensatie aanpassen

Op elk moment en om welke reden dan ook heeft de Klant de mogelijkheid om de Tussenpersoon via het daarvoor beschikbare e-mailadres te contacteren: koolstofcompensatie@selectra.info. Zo kunnen er verzoeken verzonden worden om de geschatte CO₂-uitstoot te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval van verhuis of bij de wijziging van het energieverbruik.

De Tussenpersoon ontvangt het verzoek en herevalueert de uitstoot van de Klant. Vervolgens wijzigt hij de maandelijkse vergoeding voor de CO₂-compensatie.

10. Facturatie en betalingsmethoden

Het bedrag dat de Klant verschuldigd is voor het maandelijkse Compensatiecertificaat, wordt vereffend via maandelijkse domiciliëring, geïnitieerd door de Tussenpersoon, binnen een maand na de factuurdatum.

11. Opzegging

11.1 Opzegging op initiatief van de Klant

De Klant kan het Contract op elk moment, zonder opzegvergoeding, opzeggen met een opzegtermijn van vijftien (15) dagen door kennisgeving aan de Tussenpersoon op het e-mailadres: koolstofcompensatie@selectra.info.

11.2 Opzegging op initiatief van Selectra

Selectra kan het Contract op elk moment, zonder opzegvergoeding, opzeggen met een opzegtermijn van vijftien (15) dagen door kennisgeving aan de Klant via alle mogelijke middelen.

In geval de Klant nalaat om zijn betalingsverplichtingen na te komen binnen de overeengekomen termijn zoals bepaald in artikel 10, wordt het Contract van rechtswege opgezegd door Selectra.

12. Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van Klanten worden verzameld in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AGV") 2016/679 van het Europees Parlement.

Als verwerkingsverantwoordelijke (zoals gedefinieerd door de AVG) zal Selectra alleen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG en/of de specifieke voorwaarden die zijn overeengekomen met de Klant. Wanneer Selectra optreedt als verwerker (zoals gedefinieerd door de AVG), zal Selectra alleen persoonsgegevens verwerken die door de Klant aan Selectra verstrekt zijn in overeenstemming met de instructies van de Klant, met inbegrip van de voorwaarden die zijn overeengekomen als onderdeel van een afzonderlijke overeenkomst die met de Klant is aangegaan. Betrokkenen (zoals gedefinieerd door de AVG) kunnen hun rechten uitoefenen om toegang tot en rectificatie van persoonsgegevens te vragen door contact op te nemen met Selectra via contact@selectra.info, of door een brief te sturen naar het volgende adres: 66 rue Sébastien Mercier, 75015 Parijs.

Klantgegevens worden door Selectra verzameld en opgeslagen met het oog op het afsluiten van een vrijwillig aanbod voor CO₂-compensatie. De gegevens worden door Selectra doorgestuurd naar de Tussenpersoon om de dagelijkse uitvoering van het Contract te beheren.

De persoonsgegevens worden tot 3 jaar na de laatste interactie tussen Selectra en de Klant bewaard.

13. Aansprakelijkheid

Ongeacht de juridische interpretatie zal Selectra in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot enige winstderving, verlies van verwachte besparingen of enig ander economisch voordeel, voortvloeiend uit of in verband met het Contract of enige producten of diensten verstrekt door Selectra. Ongeacht de juridische interpretatie, zal de totale aansprakelijkheid van Selectra voor alle claims onder om het even welke overeenkomst in geen geval meer bedragen dan het bedrag gelijk aan het totale bedrag dat door de Klant is betaald in verband met de producten die aanleiding hebben gegeven tot de claim.

14. Overmacht

De verantwoordelijkheid van Selectra kan niet worden ingeroepen als de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van één van zijn verplichtingen beschreven in deze algemene verkoopvoorwaarden te wijten is aan overmacht in de zin van artikel 5.226 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

15. Gedeeltelijke nietigheid

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden als ongeldig zouden worden beschouwd of ongeldig zouden worden verklaard in toepassing van een wet, een reglement of een definitieve beslissing van een bevoegde gerechtelijke instantie, dan blijven de andere bepalingen volledig van kracht. De onwerkzame, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt dan geacht te zijn vervangen door een bepaling die geldig en afdwingbaar is en die het dichtst in de buurt komt van de commerciële bedoeling van de desbetreffende bepaling.

16. Toepasselijk recht en geschillen

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering ervan behoort tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.